



PUTUSAN

Nomor 6426 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara/dari:

- I. **RAIDON HUTAHAEAN, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Jalan Pongtiku Nomor 45, RT 02, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;
- II. **MARTOPAN ABDULLAH, S.Pd., M.M.**, bertempat tinggal di Jalan Jawa Blok PP Nomor 1A, RT 36, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;

Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II/Para Penggugat I dan Penggugat II;

L a w a n

1. **KETUA YAYASAN PENDIDIKAN MILIANA**, berkedudukan di Jalan Taekwondo, RT 9, Nomor 55, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, diwakili oleh Ketua Yayasan, Adi Sucipto;
2. **REKTOR UNIVERSITAS TRUNAJAYA BONTANG**, berkedudukan di Jalan Taekwondo RT 9, Nomor 55, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, diwakili oleh Dr. Y. Yophie Turang, S.H., M.Si. dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Arief Widagdo Soetarno, S.H., M.Si. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat?Penasihat Hukum Arief Widagdo Soetarno Adv & Rekan, beralamat di Perum BSD Jalan Gunung Lompobatang Nomor 22 RT

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 6426 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

033, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara,
Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, 75313
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2024;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Bontang
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor rechts*) bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukum dari padanya;
3. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor rechts*) bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor rechts*), bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka segala kebijakan dan surat-surat keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak sah atau cacat hukum, oleh karenanya dinyatakan batal demi hukum yaitu:
 - a. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Miliana Bontang Nomor 006/SK-C1.6/YPM/UNIJAYA-BTG/VI/2023, tanggal 26 Juni 2023 tentang Pengangkatan Pengurus Senat Perguruan Tinggi Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027 yaitu:

Ketua/anggota	: Drs.Gustan, M.Si.,
Sekretaris/anggota	: Lis Swarni, S.Pd., M.Pd.,
Anggota-anggota	: 1. Bahrodin S.H., M.Hum, 2. Arief Widaqdo, SH., M.Si., 3. Dr.Redyono, SH., MH.,
 - b. Berita acara Senat Universitas Trunajaya Bontang yang dibuat tanggal 8 Agustus 2023 mengenai Penetapan Unsur Pimpinan

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 6426 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Universitas Trunajaya Bontang masa bhakti 2023-2027, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Senat Drs. Gustan, M.Si.,
- c. Berita Acara Rapat yang dibuat tanggal 7 Agustus 2023 dengan agenda Pembahasan dan Penetapan Calon Kandidat Jabatan Struktural Rektorat dan Dekanat Periode 2023-2027 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Yayasan Pendidikan Miliana Bontang bernama Adi Sucipto,
 - d. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Miliana Bontang Nomor 007/SK-C1.1/YPM/UNIJAYA-BTG/VIII/2023, tanggal 26 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Dr. Y. Yophie Turang, SH., M.Si., sebagai Jabatan Rektor Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027,
 - e. Surat Keputusan Rektor Universitas Trunajaya Bontang Nomor 041/SK-A1.1/R/DE/UNIJAYA-BTG/VIII/2023., tanggal 28 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Mustari, S.E., M.Ak., sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027,
 - f. Surat Keputusan Rektor Universitas Trunajaya Bontang Nomor 042/SK-A1.2/R/DE/UNIJAYA-BTG/VIII/2023., tanggal 28 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Arief Widagdo Soetarno, S.H., M.Si., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027,
 - g. Surat Keputusan Rektor Universitas Trunajaya Bontang Nomor 043/SK-A1.3/R/DH/UNIJAYA-BTG/VIII/2023, tanggal 26 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Aswan Syarif, S.T., S.H., M.Pd., sebagai Pjs. Dekan Fakultas Teknik Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027,
5. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor rechts*), bahwa segala Surat keputusan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Rektor Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027 dan surat keputusan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dekan Fakultas Ekonomi, Dekan Fakultas Hukum dan Pjs. Dekan Fakultas Teknik Universitas Trunajaya

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 6426 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Periode 2023-2027 termasuk Surat Keputusan Yudisium Mahasiswa Tahun 2023 dan ijazah mahasiswa tamatan tahun 2023 dinyatakan tidak sah dan atau cacat hukum, oleh karenanya Surat Keputusan Yudisium Mahasiswa tahun 2023 dan ijazah mahasiswa yang dikeluarkan tahun 2023 dinyatakan tidak sah atau dinyatakan palsu;

6. Memerintahkan agar Tergugat I dan Tergugat II wajib dan segera membayar sisa gaji mengajar dan sisa gaji jabatan Rektor dan Wakil Rektor dan Dosen, secara lunas dan tunai yaitu:

1) Gaji Bilher Hutahaeen, S.H., M.H/Rektor	Rp. 109.950.000,00
2) Gaji Raidon Hutahaeen, S.H., M.H/Wkl.Rektor	Rp. 46.700.000,00
3) Gaji Martopan Abdullah.S.Pd.MM/Wkl.Rektor	Rp. 28.000.000,00
4) Gaji Bacnur Effendi, S.H., MH/Wkl.Rektor	Rp. 33.900.000,00
5) Gaji Rosianton Herlambang, S.H., M.Si/Dosen	Rp. 23.500.000,00
Jumlah	Rp. 242.050.000,00

(dua ratus empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);

7. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor rechts*) bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun diadakan perlawanan, banding atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri Bontang berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang Pengadilan Negeri Bontang tidak berwenang mengadili;
- Eksepsi tentang *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bontang telah menjatuhkan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon, tanggal 1 April 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 6426 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bontang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 92/PDT/2024/PT SMR, tanggal 28 Mei 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II pada tanggal 29 Mei 2024 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bontang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Juni 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II meminta agar:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 92/PDT/2024/PT SMR, tanggal 28 Mei 2024 dan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon, tanggal 1 April 2024;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 6426 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

1. Pengadilan Negeri Bontang berwenang mengadili perkara tersebut;
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Bontang membuka kembali persidangan dengan memutus pokok perkara;

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Juli 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan kasasi dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

- Bahwa putusan *Judex Facti* yang mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan menyatakan bahwa sengketa *a quo* adalah sengketa ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ketenagakerjaan perlu dikaji kembali secara lebih dalam, oleh karena soal pengajaran pendidikan di Perguruan Tinggi dengan Para Dosen dan Pejabat Struktural lainnya di Perguruan Tinggi tidak semata-mata didasarkan pada hubungan kerja sebagaimana hubungan kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja, yang kemudian diikat dengan perjanjian kerja;
- Bahwa *output* atau hasil yang dihasilkan oleh Pengajar/Dosen di Perguruan Tinggi adalah dalam bentuk kemampuan intelektual, yang merupakan investasi jangka panjang untuk sang mahasiswa sendiri maupun bagi pengguna/*user* dari lulusan Perguruan Tinggi tersebut, bukan dalam bentuk yang nyata dan konkrit berupa hasil pekerjaan yang membawa keuntungan finansial seperti layaknya perusahaan;
- Bahwa meskipun Para Dosen atau Pejabat Struktural dalam Perguruan Tinggi diikat dengan perjanjian kerja, akan tetapi jika ada perselisihan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 6426 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengangkatan pejabat di Perguruan Tinggi, maka parameter yang dipergunakan adalah Statuta dari Perguruan Tinggi itu sendiri untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran yang telah dilakukan dalam pengangkatan itu, yaitu Peraturan Yayasan Pendidikan Miliana Bontang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Trunajaya Bontang, bukan atas dasar hak-hak dan kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian kerja antara Yayasan dengan pengajar atau pejabat struktural di Perguruan Tinggi tersebut;

- Bahwa dengan demikian apabila ada pelanggaran atas kebijakan di dalam penyelenggaraan Pendidikan Perguruan Tinggi Universitas Trunajaya Bontang dengan merugikan pihak lain termasuk di dalamnya Civitas Akademika Perguruan Tinggi Universitas Trunajaya Bontang dalam hal ini unsur Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas, maka tunduk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Bahwa oleh karena itu maka hubungan tenaga pengajar/Dosen atau Pejabat Struktural dalam Perguruan Tinggi dengan pihak pengelola pendidikan yaitu Yayasan bukanlah hubungan kerja sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ketenagakerjaan;
- Bahwa dengan demikian, untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maka harus diukur dengan statuta yang sudah dibuat oleh perguruan itu sendiri dan juga undang-undang yang relevan dengan itu, yaitu Undang-Undang Perguruan Tinggi, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Guru Dan Dosen dan karena itu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya adalah peradilan umum, bukan Pengadilan Hubungan Industrial dan karena itu maka Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, putusan *Judex Facti* adalah putusan yang salah menerapkan hukum, dan karena itu tidak dapat untuk dipertahankan lagi.

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 6426 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I. RAIDON HUTAHAEAN, S.H., M.H, dan Pemohon Kasasi II. MARTOPAN ABDULLAH, S.Pd., M.M, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 92/PDT/2024/PT SMR, tanggal 28 Mei 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon, tanggal 1 April 2024 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **RAIDON HUTAHAEAN, S.H., M.H**, dan Pemohon Kasasi II: **MARTOPAN ABDULLAH, S.Pd., M.M** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 92/PDT/2024/PT SMR, tanggal 28 Mei 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon, tanggal 1 April 2024;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Bontang berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 6426 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.\

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd.\

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis

Ttd.\

Panitera Pengganti,

Ttd.\

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 6426 K/Pdt/2024